



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ACCORDO INDIVIDUALE LAVORO AGILE (SMART-WORKING)

(nell'intervallo temporale compreso tra il 01.05.2024 e il 31.10.2025)

Il dirigente del servizio amministrazione: dott. Bianca Maria Nicolussi;

Il dipendente: MONICA GIOVANNINI, matricola, 359assegnato alla struttura SERVIZIO AMM.NE - UFF. PATRIMONIO E CONTRATTI;previa autorizzazione del responsabile di struttura: DOT. BIANCA MARIA NICOLUSSI;**CONVENGONO**

lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile tramite l'uso di tecnologie informatiche in remoto, nei termini ed alle condizioni di seguito indicate.

1. Periodo di riferimentoData inizio 23.08.2024Data fine 31/7/2025 salvo proroga

Nel caso tale accordo individuale si basi su un rapporto di lavoro a tempo determinato, lo scioglimento del rapporto medesimo fa venire meno l'accordo individuale di lavoro agile. La proroga o l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro implica, se ricorrono i presupposti per la concessione del lavoro agile, la stipula di un nuovo accordo individuale.

L'accordo individuale è prorogabile o rinnovabile di comune accordo tra le parti interessate. Pertanto, alla scadenza dei 18 mesi (31.10.2025) l'accordo si intenderà rinnovato automaticamente per ulteriori 18 mesi, salvo diversa comunicazione all'ufficio personale da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza. Non sarà quindi necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo.

2. Luogo☒ residenza del dipendente sita sul territorio provinciale o luoghi limitrofi ai confini provinciali☐ domicilio abituale o comunque non temporaneo del dipendente sito sul territorio provinciale o luoghi limitrofi ai confini provinciali (specificare _____)☐ altro luogo chiuso attrezzato ad ambiente di lavoro sito sul territorio provinciale o luoghi limitrofi ai confini provinciali (specificare _____)

Il luogo tra quelli sopra indicati dovrà essere specificato di volta in volta nel giustificativo del programma di gestione presenze.

3. Durata

Il lavoro sarà svolto in modalità agile per il seguente numero di giornate: 1 A SETTIMANA

Indicare il numero di giornate a settimana o a mese accordate con il dipendente

Il lavoro sarà svolto in modalità agile nelle specifiche giornate concordate con il dirigente secondo le esigenze di servizio, in applicazione dei criteri organizzativi e di gestione del lavoro¹ ;

3. Periodo di programmazione

La programmazione delle giornate dovrà essere concordata con il proprio dirigente/responsabile con cadenza settimanale.

4. Dotazione tecnologica

☒ fornita dall'Amministrazione

☐ di proprietà/nella disponibilità del dipendente idonea a garantire il rispetto delle policy sulla protezione dei dati personali (Privacy e Digital policy²) con adeguate misure di sicurezza informatica.

È a carico del dipendente garantire la connessione a internet.

5. Attività da svolgere in modalità agile ed obiettivi. Modalità di verifica

Nel seguito si predeterminano gli obiettivi e le modalità di verifica.

Attività	Modalità di verifica
Svolgere in remoto le attività attinenti l'ufficio/settore di appartenenza affidate dal responsabile.	Rispetto delle scadenze e dei livelli qualitativi e quantitativi ordinariamente applicati secondo la valutazione del responsabile. Verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Indicare la tipologia di attività svolta più frequentemente: AGGIORNAMENTO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" INSERIMENTO DOCUMENTI "SICOPAT" PROTOCOLLAZIONE, COINVITAZIONI INVENTARIO, VERBALI.

6. Modalità e tempi di esecuzione della prestazione – diritto alla disconnessione

La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalle norme della contrattazione collettiva.

L'orario della prestazione a distanza si colloca nell'ambito dell'orario di servizio stabilito per il personale del Consiglio provinciale, ovvero tra le 7.30 e le 19.30 nel caso di orario spezzato mattina e pomeriggio, con 30 minuti minimi di pausa pranzo obbligatoria, nell'arco di tempo compreso tra le 7.30 e le 14.30 il venerdì, e nell'arco di tempo compreso tra le 7.30 e le 15.00 per

1 Si richiama in particolare l'attuale disciplina: deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 71 dd. 26.10.2022 e relativa circolare applicativa del 27.10.2022.

2 Allegato prot. n. 3274 dd. 19.03.2020 "Informativa su rischi cyber relativi allo smart-working" pubblicato nella Intranet consiliare alla voce "Documentazione Privacy – Misure di sicurezza e istruzioni"

il personale a part-time con orario continuato escluso il venerdì. Sono previste fasce di presenza obbligatoria per il personale dell'area non dirigenziale, dalle 9.00 alle 12.00 in fascia mattutina e/o nelle giornate con orario continuato, e dalle 15.00 alle 16.00 nella fascia pomeridiana per il tempo pieno (ovvero dalle 14.30 alle 15.15 per i rientri nella fascia pomeridiana per i part-time)³.

La prestazione giornaliera avviene con copertura massima dell'orario teorico giornaliero.

La registrazione dell'orario della prestazione di lavoro agile è obbligatoria attraverso la piattaforma tecnologica NSD "Sportello del dipendente" - sezione giustificativi.

Nel corso della prestazione di lavoro agile, come sopra registrata, il dipendente è sempre contattabile per via telefonica, telematica o mail, fermo restando il rispetto delle fasce di presenza obbligatorie.

In particolare, il dipendente è tenuto ad attivare nelle giornate di lavoro prestate in modalità agile il sistema di telefonia VOIP oppure la deviazione di chiamata sul cellulare di servizio o sul cellulare personale. È tenuto inoltre a partecipare agli incontri in videoconferenza organizzati, rispondere alle telefonate, alle chat e alla posta elettronica nella tempistica concordata con il proprio responsabile.

La fascia di inoperatività, nella quale il dipendente non può erogare alcuna prestazione lavorativa coincide con il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui alla vigente disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Il dipendente ha diritto alla disconnessione. A tal fine, nella fascia di inoperatività, non è richiesta la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Amministrazione. Durante la fascia di disconnessione il dipendente può quindi disattivare i dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

7. Presenza in sede

L'Amministrazione si riserva di richiedere, se necessario, la presenza in sede del dipendente per esigenze di servizio rappresentate dal dirigente/responsabile. Il rientro non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruiti.

L'Amministrazione ha facoltà di richiamare in qualunque momento il dipendente presso la propria sede di lavoro per fronteggiare situazioni impreviste e di emergenza.

L'Amministrazione ha facoltà di richiamare il dipendente in caso di sopravvenute esigenze di servizio, con un preavviso di almeno un giorno. In tal caso il dipendente può concordare una possibile modalità di recupero della giornata di lavoro agile non fruita entro la medesima settimana.

8. Programmazione e rendicontazione

La programmazione della giornata è definita dal dirigente/responsabile, con riferimento alla propria struttura, con prospetto su base settimanale.

L'attività prestata in lavoro agile dev'essere resocontata giornalmente e comunicata al termine della prestazione lavorativa e comunque entro il giorno successivo al proprio dirigente/responsabile e al proprio direttore, ai quali compete la verifica di quanto resocontato.

³ Si richiama in particolare l'attuale disciplina: deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 70 dd. 26.10.2022 e relativa circolare applicativa prot. n. 24837 del 27.10.2022.

9. Recesso e revoca

È facoltà dell'Amministrazione disporre, nei confronti del dipendente, la revoca del lavoro agile anche prima della scadenza del termine fissato nell'accordo individuale qualora non vi siano più le condizioni individuali e/o organizzative che hanno consentito l'attivazione di tale modalità di lavoro o in presenza di un giustificato motivo.

La revoca del lavoro agile da parte dell'Amministrazione avviene con preavviso di 30 giorni, salvo motivi di urgenza. Nel caso in cui il dipendente benefici delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999, il preavviso sarà di 90 giorni, al fine di consentire al dipendente un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura.

Il lavoratore può sempre recedere liberamente dall'accordo di lavoro agile con un preavviso di 30 giorni.

10. Informativa. Verifiche

Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle del d.lgs. n. 81 del 2008, nel testo in vigore, e della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il dipendente rispetta le policy per la gestione degli aspetti di salute e sicurezza del lavoro agile in base all'informativa – che costituisce Allegato alla presente - di cui, con la sottoscrizione del presente accordo, conferma la presa visione e ne accetta i contenuti.

In particolare, il dipendente si impegna ad eseguire la prestazione in un luogo idoneo al pieno esercizio dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza e riservatezza. La prestazione a distanza deve essere resa nel luogo specificamente registrato nel giustificativo in NSD, tra quelli previsti nel presente accordo. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal dipendente.

Deve essere garantita la riservatezza dei documenti in possesso sia cartacei che informatici.

In caso di utilizzo di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

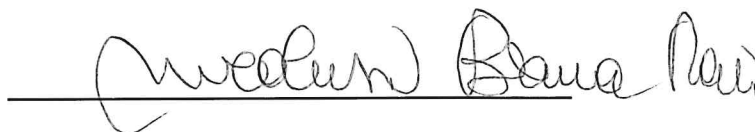
☒ presa visione dell'informativa su salute e sicurezza nel lavoro agile

Luogo e data TRENTO, 29 AGOSTO 2024

Firma del dipendente:



Firma: il Dirigente del Servizio amministrazione
dott. Bianca Maria Nicolussi



Sta bene: il Dirigente/Responsabile:

